La Justicia da la razón a un padre que «voló» a 228 kilómetros por hora para salvar a su hija

No se disputan carreras de Fórmula 1 los jueves, pero aquella escena parecía sacada de una. Eran las 17.37 horas del 17 de abril de 2025,

JOSÉ M. ZAPICO · **MOTOR**

Sin embargo, ha habido final feliz. La Audiencia Provincial de Cuenca ha absuelto a aquel padre. El Veloláser de la Guardia Civil cazó su GLE 450d a 228 km/h en una vía limitada a 120, casi el doble de la velocidad permitida. La familia viajaba de Valladolid a Cuenca y cambió el rumbo hacia el Hospital de Albacete. El juez aplicó la legislación y lo condenó. Ahora, la Audiencia ha dado la vuelta a la sentencia, según informa Motor.es.

La menor arrastra desde hace más de cinco años una enfermedad muy grave, con metástasis en la columna vertebral. Ha pasado por cuatro operaciones de neurocirugía y un tratamiento de quimioterapia. Los dolores de espalda y cabeza forman parte de su rutina. Aquella tarde fueron distintos. Más intensos, con náuseas y unas convulsiones que sus padres no reconocieron. Temieron lo peor.

A pesar de la situación probada, el Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca no se dejó conmover. El 26 de junio de 2025 condenó al conductor por un delito contra la seguridad vial. Aplicó el margen de error del radar y dejó la velocidad en 218,88 km/h, muy por encima de los límites establecidos. La pena fue de nueve meses de multa a seis euros diarios, 1.620 euros en total, y un año y un día sin carné. El padre recurrió.

La Fiscalía se opuso al recurso y pidió mantener la condena. La Audiencia, en una sentencia emitida el pasado 15 de septiembre, le quitó la razón. Aplicó la eximente de estado de necesidad del artículo 20.5 del Código Penal. Los magistrados consideraron «lógica y racional» la necesidad de una atención necesaria y urgente. Cualquier retraso podía traer consecuencias dramáticas para una niña con ese historial.

Hay un detalle que pesa en el fallo. En el hospital, la menor recibió tratamiento para el dolor y no hubo complicaciones graves. Todo quedó en un susto, y para el tribunal eso no convierte en infundado el miedo de los padres. Exigir una certeza absoluta antes de actuar, entienden, haría imposible aplicar la eximente. Nadie conduce con un diagnóstico en la guantera.

El caso toca un nervio, una zona sensible de la ley española. El artículo 379.1 del Código Penal castiga como delito superar el límite en más de 60 km/h en ciudad o en más de 80 en carretera. El exceso pasa de ser «más velocidad de la permitida» a algo rayano en «velocidad criminal». La pena va de tres a seis meses de prisión, o bien multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Siempre se suma

la retirada del permiso, de uno a cuatro años. Por debajo de ese umbral, la multa de Tráfico llega a 600 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet.

La eximente que ha salvado a este padre es una puerta estrecha por la que pasar, y exige tres condiciones. El mal causado no puede ser mayor que el que se quiere evitar. La situación de necesidad no puede haberla provocado quien la invoca. Y quien actúa no puede tener la obligación de sacrificarse por su oficio, como un bombero o un policía. Además, el peligro tiene que ser grave, real e inminente.

La sentencia no es firme. Cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y si la Fiscalía lo presenta, el alto tribunal tendrá la potestad de fijar criterio. El debate llega en un momento delicado. El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para rebajar los márgenes a partir de los cuales correr deja de suponer una multa y se convierte en un delito, con otro tipo de consecuencias legales mucho más graves.

Fuera de España, los jueces llevan décadas resolviendo el mismo dilema. Las respuestas cambian de un país a otro, pero el criterio de fondo se parece mucho. La ley no premia la prisa; premia el miedo razonable.

En Sudáfrica, el caso S contra Pretorius es un calco del de Cuenca. Un padre superó el límite para llevar al hospital a su hijo, al que creía en peligro de muerte. El tribunal anuló la condena y dejó una regla que se cita en las facultades de Derecho. Es el Estado quien debe descartar la posibilidad razonable de un estado de necesidad. El conductor no tiene que demostrarlo.

En el Reino Unido la figura tiene un nombre: duress of circumstances, algo que podría traducirse como la coacción de las circunstancias. En 2012, el Tribunal Superior dio la razón a James Pipe, acusado de circular a más de 160 km/h con un niño que se acababa de lesionar jugando al fútbol. Habían llamado a una ambulancia y la esperaron más tiempo del deseado. El juez corrigió a los magistrados que lo habían condenado. Que la lesión no amenazara la vida del chico no tumbaba el alegato de la defensa.

Alemania, donde se puede conducir sin límites en la Autobahn, tiene la jurisprudencia más rica en la materia y también la más exigente. Un tribunal de Düsseldorf admitió que un taxista que llevaba al hospital a una mujer de parto podía haber actuado en estado de necesidad. Otros jueces lo niegan, porque un parto normal no pone en peligro la vida. Pero claro, ese espacio deja lugar para la anécdota, porque la justicia alemana es comprensiva hasta con la diarrea. En 2007, el mismo tribunal aceptó que un apretón para llegar a tiempo al baño puede justificar un exceso de velocidad.

Pero algunos excesos poco comprensibles no escapan a la legislación germana. Un juzgado de Francfurt impuso una multa de 235 euros y un mes sin carnet a un hombre que circuló 50 km/h por encima del límite para llevar a su mujer al hospital con un dedo sangrando. Los jueces alemanes aplican dos filtros. Antes de pisar el acelerador hay que buscar otra salida, como pedir un médico de urgencias. Y si el tiempo ganado es poco, no hay necesidad que valga.

Italia es todavía más estricta. Su Tribunal de Casación confirmó la multa de una madre que corría hacia casa porque su hija estaba enferma. Si la niña estaba en peligro, razonó, tenía que haber llamado al 118, el número de emergencias. Tampoco se libró quien corría al hospital con un cólico nefrítico.

Los tribunales que regulan esta materia miran las mismas cosas. Un peligro grave y presente para la salud, y la falta de una alternativa razonable, como la disponibilidad de ambulancia. También cuenta una proporción sensata entre el riesgo que se crea en la carretera y el que se intenta evitar. A eso se suma la prueba. Sin un informe médico, el relato del conductor se queda en una excusa.

Para quien se vea en una de estas, la lección es aplicable. Lo primero es llamar a emergencias. A veces la ambulancia llega antes, y siempre queda constancia de la llamada. Ese registro desmonta el argumento que más condenas sostiene en Alemania y en Italia, el de no haber buscado alternativas. Si los agentes paran el coche, conviene explicarse con calma. Y el informe de urgencias hay que guardarlo como la escritura de una casa.

La sentencia de Cuenca no abre la veda para correr cada vez que alguien se marea en el asiento de atrás. Reconoce algo más humano y más difícil de sopesar. Un padre con una hija gravemente enferma no tiene tiempo para calcular márgenes de error. El radar mide la velocidad. El miedo, de momento, solo lo miden los jueces. El padre hizo bien. La ley, también.

- José M. Zapico@VirutasF1 Antequera, 1967. Muy activo en redes sociales donde es conocido como ‘Virutas de Goma’. Fotógrafo de carreras durante más de dos décadas,… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/motor/2026-11-07/tribunal-da-razon-padre-volo-228-km-hora-salvar-hija/
Recorte generado el 7/11/2026, 6:22:41 · sin publicidad ni recomendaciones.